

0002346-62.2013.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson Danilo Navarro de Magalhães

Juiz de Direito: Dr(a). André Forato Anhê

Vistos.

Jeferson Danilo Navarro de Magalhães e Kenedy de Souza Custodio, qualificado nos autos da presente Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, estão sendo processados criminalmente. KENEDY por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Judicial

Rua Ímola 75, Hortolândia - SP - cep 13189-212

0002346-62.2013.8.26.0229 - lauda

CONCLUSÃO:

Em 23 de julho de 2019, faço os presentes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, Dr(a). André Forato Anhê. Eu, Lucilena Bueno, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0002346-62.2013.8.26.0229

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson Danilo Navarro de Magalhães

Juiz de Direito: Dr(a). André Forato Anhê

Vistos.

Jeferson Danilo Navarro de Magalhães e Kenedy de Souza Custodio, qualificado nos autos da presente Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, estão sendo processados criminalmente. KENEDY por infração penal tipificada no artigo art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e JEFERSON, por infração ao art. 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03. Durante o regular processamento do feito, sobreveio a informação do falecimento do

agente, comprovado pela certidão de óbito acostada aos autos.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade, em razão da morte do sujeito ativo da infração penal.

É o relatório.

Decido.

Com razão o Ministério Público.

Analisando os autos, verifica-se que o óbito do agente está devidamente comprovado pela certidão de óbito carreada aos autos.

Assim, diante do princípio da personalidade da pena, segundo o qual ela não pode passar da pessoa do condenado (art. 5º, XLV, Constituição Federal), o pedido ministerial deve ser acolhido.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Kenedy de Souza Custodio, com base no art. 107, inciso I, do Código Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D. (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), para comunicar a presente decisão.

Sem despesas.

Sem objetos

O Inquérito Policial será arquivado. Informe-se a delegacia, podendo servir este de ofício para comunicar a Delegacia de Polícia de origem (1º Distrito Policial de Hortolândia, 1º Distrito Policial de Hortolândia).

Após feitas as devidas comunicações, remetam-se os presentes autos ao arquivo.

P.I.C.

Hortolândia, 23 de julho de 2019.

André Forato Anhê

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

RECEBIMENTO

Em ____/____/____, recebo estes autos em cartório. Escrevente: